

1500706-44.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... de droga e à confissão do acusado deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

1500706-44.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500706-44.2021.8.26.0495

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EMERSON MILANE DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

EMERSON MILANE DOS SANTOS, qualificado a fls.8, foi processado como incurso no artigo 33, c.c. o artigo 40, V, ambos da Lei no.11.343/06, e no artigo 311, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

1. Em junho de 2021, no Estado do Paraná, adulterou sinal identificador de veículo automotor;

2. Em, 10 de junho de 201, por volta das 20h00, na Rodovia Régis Bittencourt, Km432, nesta cidade e Comarca de Registro, transportava, para fins de tráfico, de um Estado da Federação para outro, 379 tijolos de cocaína, substância entorpecente e que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que, na data dos fatos, o acusado

transportava a mencionada droga, de Foz do Iguaçu - PR para São Paulo - SP, no veículo Fiat/Argo, de placas originais LTY3189, mas ostentando as placas BDN2D70, quando foi abordado por policiais rodoviários federais, que apreenderam o entorpecente.

Na ocasião, EMERSON foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia, onde a Autoridade Policial lavrou o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (fls.1/7).

Às fls.16/17 encontra-se o Auto de Exibição e apreensão das drogas.

Às fls.111/115 encontra-se o laudo do exame realizado na droga.

Às fls.117/130 encontra-se o laudo do exame realizado no veículo, sendo constatada a substituição das placas, já que o veículo original foram baixada no DETRAN.

A denúncia foi oferecida às fls.147/149 e recebida às fls.150/151, em 12 de julho de 2021. EMERSON apresentou defesa preliminar às fls.223/231. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.247/249).

Em audiência foram ouvidos: Tayner Suzano de Freitas, Alison Reginaldo Silva, Phelipe Betiato, Odirlei Márcio dos Santos e EMERSON MILANE DOS SANTOS (fls.319/321).

As partes apresentaram memoriais.

É relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvidos, os policiais Tayner e Alison afirmaram que abordaram o carro conduzido pelo acusado e que, no veículo, localizaram a imensa quantidade do entorpecente.

As testemunhas Phelipe e Odirlei afirmaram que conhecem EMERSON e que ele sempre foi trabalhador.

Interrogado, EMERSON confessou. Disse que, de fato, transportava drogas, mas que recebeu o carro com as drogas já no Estado de São Paulo, não no Paraná.

Ademais, a droga foi efetivamente apreendida e periciada. No laudo de fls.111/11, o perito constatou que a substância apreendida era maconha.

Assim, as versões consistentes dos policiais, somadas à apreensão de droga e à confissão do acusado deixam evidente o tráfico de drogas.

Sobre a suficiência do conjunto probatório em casos semelhantes já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes (art. 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06). Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade de droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Porte de drogas para uso pessoal. Impossibilidade da desclassificação visada. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento correto. Regime fechado único possível (Lei nº 11.464/2007). Inviabilidade de concessão de 'sursis'. Apelo improvido. (TJSP - 0069001-39.2011.8.26.0050 - Apelação - Relator: Luis Soares de Mello - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento:

13/11/2012 - Data de registro: 27/11/2012 - Outros números: 690013920118260050)

A versão do acusado, de que recebeu o carro no Estado de São Paulo, é nitidamente mentirosa. EMERSON reside no Paraná e as testemunhas de defesa afirmaram que ele trabalha naquele Estado. Então, se ele prestava serviços para Phelipe, o fazia no Paraná. Ademais, ele não trouxe aos autos um único elemento que demonstrasse que ele estava prestando serviços em São Paulo e de que recebeu o carro com as drogas neste Estado.

O acusado mentiu, neste aspecto, para tentar afastar a causa de aumento, mas, neste ponto, não merece ser beneficiado.

Com sua conduta, o réu infringiu o artigo 33, com a causa de aumento do artigo 40, V, da Lei no.11.343/06.

Já o delito do artigo 311, do Código Penal não restou provado, pois o acusado assegurou ter recebido o carro nas exatas condições em que o conduzia. E não seria razoável exigir que ele tivesse efetuado pesquisa de placas ou que tivesse vistoriado a documentação antes de conduzir o auto.

Passo à dosimetria da pena.

Nos termos do artigo 42, da Lei no.11.343/06, era imensa a quantidade de droga apreendida: 379 tijolos.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Nos termos do artigo 59, o réu é primário e não há nos autos elementos sobre a culpabilidade do acusado. Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito. Isto porque, na fase de aplicação da pena, não se podem considerar os próprios elementos do tipo penal: crime hediondo e venda de substância nociva à saúde.

Assim, ante a elevada quantidade de drogas, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal – 5 anos de reclusão – o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

O réu confessou, razão pela qual torno a fixar a pena em 5 anos de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes.

Considerando que as drogas eram transportadas de um Estado da Federação para outro, nos termos do inciso V, do artigo 40, da Lei no.11.343/06, aumento de 1/6 a pena, o que perfaz 5 anos e 10 meses de reclusão.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, é aplicável ao caso em tela. Isto porque o réu é primário e não há, nos autos, elementos que indiquem que ele integra organização criminosa.

Ao contrário. Trata-se de pessoa que transportava carga por estrada, sem qualquer vínculo com organização criminosa. Ademais, ele logo admitiu a prática do ilícito. Sua Defesa também tratou de ressaltar a confissão e de destacar os antecedentes do acusado, sem apresentar argumentos para desqualificar a ação do Estado como cada vez mais é frequente.

Ensina o Professor Guilherme de Souza Nucci: ...cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso... (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1ª ed. RT: São Paulo, 2006, p.782).

Caracterizada a causa de redução, reduzo de 2/3 a pena de 5 anos e 10 meses, o que

perfaz 2 anos e 20 dias de reclusão.

O regime inicial será o aberto, tendo em vista o que foi decidido pelo STJ nos Autos do Habeas Corpus no.596.603.

No tocante à pena de multa, ante o disposto no artigo 43, combinado com o artigo 42, da Lei no.11.343/06, fixo-a, pelas razões acima expostas, em 1/6 acima do mínimo legal – 500 dias-multa, o que perfaz 583 dias-multa. Reduzo-a de 2/3, o que perfaz 195 dias-multa. Sendo o acusado pessoa de poucos recursos financeiros, fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO EMERSON MILANE DOS SANTOS à pena de 2 ANOS e 20 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 195 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, c.c o artigo 40, V, ambos da Lei no.11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena fixada (abatido o tempo de prisão provisória), e de prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Condenar o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.
Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Considerando que o acusado transportava drogas, presume-se que recebeu o dinheiro para despesas com o transporte. Tratando-se de valor ilícito, decreto a perda em favor do FUNAD.

Considerando ainda que os telefones celulares eram usados para a prática do crime, decreto também a perda dos aparelhos em favor da União.

Diante do regime aberto fixado, expeça-se alvará de soltura.

P.I.C.

Registro, 24 de janeiro de 2022.